



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Gugatan Nafkah Anak antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD IRFAN, SH** dan **SALMAN ANDRIANSYAH, SH**. Advokat / Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jalan Protokol Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, email : irpan_mh@yahoo.com, No. WA: 0822 7437 9880, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/XII/ 2025 tanggal 16 Desember 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Marketing & Branding Manager di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Alamat (domisili tempat kerja): di Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 08 Desember 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2008 bertepatan 03 muharram 1429 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/55,I/2008 tanggal 12 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat menyewa rumah yang beralamat di Kecamatan Batam Kota, dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri yang sah pada saat itu berjalan dengan baik dan rukun, demikian juga hubungan antara keluarga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama;
 - a. Anak I, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Tempat/Tgl lahir Batam, 27 Oktober 2008;
 - b. Anak II, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Tempat/ Tgl Lahir : Batam, 19 Juni 2013;

Halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



- c. Anak III Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Batam, 09 Oktober 2021;
4. Bahwa walaupun pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena yaitu
 - a. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk ikut pengajian-pengajian keagamaan;
 - b. Tergugat mulai tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
 - c. Tergugat cuek dan bersikap dingin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak sejalan dalam menjalankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, dalam rumah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mencoba sabar menghadapinya, dan berusaha untuk membuat hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi lebih baik, namun justru perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin hari terus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa hingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Juni 2024 di mana tergugat menjatuhkan taqak kepada penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 05 juni 2024 di mana Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak- anaknya pada saat itu Penggugat masih bertahan dan mencoba membujuk tergugat untuk kembali ke rumah karena Penggugat ingin rumah tangganya kembali rukun namun Tergugat tetap pada keputusannya untuk meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2024 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk berangkat pulang ke medan bersama anak- anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Kota Medan, beberapa bulan hingga satu tahun Penggugat menunggu Tergugat berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun Tergugat tetap pada keputusannya untuk meninggalkan Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mencoba merukunkan kembali hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi hidup bersama sejak tanggal 3 Agustus 2024, dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena persoalan tersebut diatas, sehingga Penggugat merasa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sulit dipersatukan kembali untuk membangun kebahagiaan dalam rumah tangga yang baik;

11. Bahwa selanjutnya oleh karena kelangsungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diperbaiki lagi, walau pun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka dengan fikiran yang jernih Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugat ini dan Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyatakan jatuh talak satu bain Sughra Tergugat (M, Heriansyah Bin Sariwono) terhadap Penggugat (Penggugat);

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur (belum dewasa) dan Penggugat selama ini telah merawat serta mendidik dengan baik anak-anak tersebut bernama;

- a. Anak I, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Tempat/Tgl lahir : Batam, 27 Oktober 2008;
- b. Anak II, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Tempat/ Tgl Lahir : Batam, 19 Juni 2013;
- c. Anak III, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Batam, 09 Oktober 2021;

Halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiranya Penggugat di berikan hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga dewasa ;;

13. Bahwa untuk biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat sepakat memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak-anak sebesar Rp.5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sesuai surat pernyataan yang di buat Tergugat tertanggal 31 Oktober 2025 dan biaya tersebut tidak termasuk biaya pendidikan anak sekolah (kursus) kesehatan (medis) dan kebutuhan mendesak/ insidentil dan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama lubuk Pakam, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menentukan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur atau belum dewasa bernama;
 - a. Anak I, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Tempat/Tgl lahir : Batam, 27 Oktober 2008;
 - b. Anak II, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Tempat/ Tgl Lahir : Batam, 19 Juni 2013;
 - c. Anak III, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Batam, 09 Oktober 2021;

Dalam pengasuhan Penggugat sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat dewasa;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat dewasa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Membankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan

Halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Undang-undang yang berlaku;

Subsidiar

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya yang bernama **Muhammad Irfan, SH.**, dan **Salman Andriansyah, SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/ HK.2.6/XII/ 2025 tanggal 16 Desember 2025

Bahwa kuasa yang bernama **Muhammad Irfan, SH.**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Februari 2016 dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, begitu juga dengan kuasa yang bernama **Salman Andriansyah, SH.**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 April 2018 dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta menyelesaikan gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak secara kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan tuntutan;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2026, Penggugat hadir secara *in person* didampingi oleh kuasa hukumnya dan secara lisan menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama Anak I, seorang anak laki-laki yang lahir di Batam pada tanggal 27 Oktober 2008, dengan alasan bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan serta tinggal bersama Tergugat di Batam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, An. Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxx/55, I/2008 tanggal 12 Januari 2008, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Dini Oktari (Penggugat)**, nomor : xxxx/083/2025 tertanggal 19 November 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti "P.2" tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak II**, nomor : 2171-LT-xxxx-0022 tertanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti "P.3" tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak III**, nomor : 2171-LU-xxxx-0013 tertanggal 15 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti "P.4" tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Muhammad Herdiansyah (Tergugat)**, tanpa nomor, tertanggal 23 Desember 2025, yang dikeluarkan oleh People & Culture Manager (HRD), Perusahaan Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti "P.5" tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Pernyataan Keepakatam Kemampuan Pemberian Nafkah yang ditandatangani oleh **Muhammad Herdiansyah (Tergugat)** dan **Dini Oktari (Penggugat)**, tertanggal 31 Oktober 2025, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti "P.6" tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi Penggugat

Saksi 1, Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama M. Herdiansyah sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2008, dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah

Halaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



tangga di rumah sewa di Kota Batam, kemudian pada bulan Juni 2024 Penggugat bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

- Bahwa Saksi bersama suami pernah berdomisili di Kota Batam dan bertempat tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang paling besar tinggal bersama Tergugat di Batam karena keperluan sekolah, sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat dan kebutuhan pendidikannya terpenuhi di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa pada bulan April 2024 Penggugat jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, dan pada saat itu Saksi bersama suami datang menjenguk Penggugat, kemudian di kantin rumah sakit Tergugat menyampaikan kepada Saksi dan suami bahwa antara Tergugat dan Penggugat sedang terjadi permasalahan serta Tergugat menyatakan bahwa pintu hatinya sudah tertutup untuk Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat mengikuti kegiatan pengajian, sedangkan Penggugat tetap ingin mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sehat dan diperbolehkan keluar dari rumah sakit, Tergugat menghubungi Saksi agar mengantar Penggugat pulang ke rumah dengan alasan Tergugat sedang bekerja sehingga tidak dapat mengantar sendiri;
- Bahwa setelah Saksi bersama suami mengantar Penggugat pulang ke rumah, Saksi menghubungi Tergugat agar pulang ke rumah dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah, Tergugat dan

Halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Penggugat sempat membicarakan permasalahan rumah tangganya di dalam kamar, namun tidak lama kemudian Tergugat keluar dari kamar dan langsung pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Saksi maupun suami Saksi;

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kemudian diketahui oleh ibu kandung Penggugat, selanjutnya ibu kandung Penggugat datang ke Batam untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil,

- Bahwa karena Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat, pada bulan Juni 2024 setelah meminta izin kepada Tergugat, Penggugat bersama 2 (dua) orang anaknya dan ibu kandung Penggugat pulang ke Medan;

- Bahwa sejak saat tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mempedulikan, yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya dan setahu Saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun perbuatan yang melanggar hukum serta berperilaku baik dan suka bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Penggugat sanggup dan mampu untuk memelihara serta mengasuh anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Saksi 2, Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama M. Herdiansyah sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2008, dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan

Halaman 10 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sewa yang berlokasi di Kota Batam, berdekatan dengan rumah Saksi sewaktu masih berdomisili di Batam;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang paling besar tinggal bersama Tergugat di Batam karena keperluan sekolah, sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat dan kebutuhan pendidikannya terpenuhi di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa pada bulan April 2024 Penggugat jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, dan pada saat itu Saksi bersama isteri datang menjenguk Penggugat, kemudian di kantin rumah sakit Tergugat menyampaikan kepada Saksi dan isteri bahwa antara Tergugat dan Penggugat sedang terjadi permasalahan serta Tergugat menyatakan bahwa pintu hatinya sudah tertutup untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengikuti kegiatan pengajian, sedangkan Penggugat tetap ingin mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sehat dan diperbolehkan keluar dari rumah sakit, Tergugat menghubungi Saksi agar mengantar Penggugat pulang ke rumah dengan alasan Tergugat sedang bekerja sehingga tidak dapat mengantar sendiri;
- Bahwa setelah tiba di rumah, kemudian isteri Saksi menghubungi Tergugat agar pulang ke rumah dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah, Tergugat dan Penggugat sempat membicarakan permasalahan rumah tangganya di

Halaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



dalam kamar, namun tidak lama kemudian Tergugat keluar dari kamar dan langsung pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Saksi maupun suami Saksi;

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kemudian diketahui oleh ibu kandung Penggugat, selanjutnya ibu kandung Penggugat datang ke Batam untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil,

- Bahwa karena Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat, pada bulan Juni 2024 setelah meminta izin kepada Tergugat, Penggugat bersama 2 (dua) orang anaknya dan ibu kandung Penggugat pulang ke Medan;

- Bahwa sejak saat tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mempedulikan, yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya dan setahu Saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun perbuatan yang melanggar hukum serta berperilaku baik dan suka bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Penggugat sanggup dan mampu untuk memelihara serta mengasuh anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian kumulasi dengan gugatan hak asuh anak (Hadhanah) dan gugatan nafkah anak sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang dituliskan di dalam surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka perkara ini masuk dalam Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan atau tidak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Penggugat memiliki legal standing atau kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 tersebut secara formil merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan secara materiil bukti tersebut telah membuktikan peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg, jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 05 Juli 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama yang bernama **Muhammad Irfan, SH.**, dan **Salman Andriansyah, SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/ HK.2.6/XII/ 2025 tanggal 16 Desember 2025;

Menimbang bahwa kuasa yang bernama **Muhammad Irfan, SH.**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Februari 2016 dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, begitu juga dengan kuasa yang bernama **Salman Andriansyah, SH.**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 April 2018 dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa para kuasa tersebut, secara formil telah sah untuk mewakili Dini Oktari sebagai Penggugat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 150 R.Bg, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman 405 sebagai berikut;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya yaitu sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap didalam duduk perkaranya, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi yang telah berlangsung selama $\pm$ 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan permasalahannya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudahkah permasalahan tersebut didamaikan, yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan **legal standing** para pihak diatas dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Dini Oktari (Penggugat)**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat

Halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Jl. Pasar Lama, Gang Asli No. 14 Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran An. **Anak II**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 286 R.Bg dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Anak II, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki- Laki, lahir pada tanggal 19 Juni 2013, (saat ini berumur $\pm$ 12 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran An. **Anak III**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 286 R.Bg dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Anak III, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 09 Oktober 2021, (saat ini berumur 4 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Muhammad Herdiansyah (Tergugat), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa dan diteliti kesesuaiannya dengan aslinya, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 dan Pasal 286 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, telah terbukti bahwa **Muhammad Herdiansyah (Tergugat)** bekerja sebagai karyawan kontrak pada Perusahaan Harris Hotel & Suites Nagoya Batam dengan penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp.13.911.558,00 (tiga belas juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) ditambah service charge rata-rata sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah keseluruhan penghasilan Tergugat adalah sebesar

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.911.558,00 (lima belas juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Kemampuan Pemberian Nafkah yang ditandatangani oleh Muhammad Herdiansyah (Tergugat) dan Dini Oktari (Penggugat) tertanggal 31 Oktober 2025, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa dan diteliti kesesuaiannya dengan aslinya, merupakan surat kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagai perwujudan asas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara materiil, surat tersebut menerangkan bahwa Pihak Pertama (Tergugat) menyatakan memiliki kemampuan finansial untuk memberikan nafkah bulanan kepada anak-anak yang bernama Anak II dan Anak III sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta kebutuhan mendesak atau insidentil lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan perceraian Penggugat yaitu angka 1 sampai dengan angka 12, sebagaimana diuraikan didalam dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Penggugat sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Halaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, Saksi 1 dan Saksi 2 dari Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2008 bertepatan 03 muharram 1429 H, di hadapan KUA Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Akta Nikah Nomor xxxx/55,I/2008 tanggal 12 Januari 2008;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. **Anak I**, Jenis kelamin Laki- Laki, lahir di Batam, pada tanggal 27 Oktober 2008, (saat ini berumur $\pm$ 17 tahun 1 bulan), berada dalam pengasuhan serta tinggal bersama Tergugat di Batam;
 - b. **Anak II**, Jenis kelamin Laki- Laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Juni 2013, (saat ini berumur $\pm$ 12 tahun 5 bulan), berada dalam pengasuhan serta tinggal bersama Penggugat;
 - c. **Anak III**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 09 Oktober 2021, (saat ini berumur 4 tahun 1 bulan), berada dalam pengasuhan serta tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sehat dan terpenuhi pendidikannya;
4. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung sangat menyayangi dan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun perbuatan yang melanggar hukum, serta dikenal berperilaku baik dan aktif bersosialisasi dengan warga di lingkungan tempat tinggalnya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2024, yang pada umumnya berupa pertengkaran mulut, yang disebabkan antara lain karena Tergugat melarang Penggugat untuk mengikuti kegiatan pengajian, selain itu Tergugat sudah jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat serta lebih bersikap cuek tanpa alasan yang jelas;

Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2024 dengan penyebab yang sama, yang kemudian mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa karena Tergugat sudah tidak menunjukkan kepedulian terhadap Penggugat, maka pada bulan Juni 2024, setelah Penggugat meminta izin kepada Tergugat, Penggugat bersama 2 (dua) orang anaknya pulang dan menetap di Medan;
9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri, serta tidak saling memperdulikan satu sama lain selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pada Harris Hotel & Suites Nagoya Batam dengan penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp.13.911.558,00 (tiga belas juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) ditambah *service charge* rata-rata sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga total penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp.15.911.558,00 (lima belas juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri, dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan 2 (dua) diantaranya telah mumayiz yaitu yang bernama;
 - Muhammad Ridho Al-Fitrah, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Tempat/Tgl lahir : Batam, 27 Oktober 2008, (saat ini berumur $\pm$ 17 tahun 1 bulan), saat ini berada dalam pengasuhan serta tinggal bersama Tergugat di Batam;

Halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



- Anak II, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Tempat/ Tgl Lahir : Batam, 19 Juni 2013, (saat ini berumur $\pm$ 12 tahun 5 bulan), saat ini berada dalam pengasuhan serta tinggal bersama Penggugat;
- sedangkan 1 (satu) anak lagi belum mumayiz yaitu bernama:
- Anak III, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Batam, 09 Oktober 2021, (saat ini berumur 4 tahun 1 bulan), saat ini berada dalam pengasuhan serta tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2024, yang pada umumnya berupa pertengkaran mulut, yang disebabkan antara lain karena Tergugat melarang Penggugat untuk mengikuti kegiatan pengajian, selain itu Tergugat sudah jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat serta lebih bersikap cuek tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2024 dengan penyebab yang sama, yang kemudian mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa karena Tergugat sudah tidak menunjukkan kepedulian terhadap Penggugat, maka pada bulan Juni 2024, setelah Penggugat meminta izin kepada Tergugat, Penggugat bersama 2 (dua) orang anaknya pulang dan menetap di Medan;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri, serta tidak saling memperdulikan satu sama lain selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pada Harris Hotel & Suites Nagoya Batam dengan penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp.13.911.558,00 (tiga belas juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) ditambah *service charge* rata-rata sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga total penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp.15.911.558,00 (lima belas juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang merupakan realita nyata dan tampak di permukaan sebagai indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pada satu sisi merupakan kondisi yang berlawanan dengan suasana rukun, akur, damai, dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga, dan pada sisi lain menunjukkan bahwa dalam pergaulan membangun, membina, serta menata rumah tangga antara suami istri sudah tidak lagi selaras, serasi, dan seimbang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus merupakan pertanda bahwa kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi sangat berat, bahkan sulit, untuk membangun manajemen rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua, sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yakni sejak bulan Juni 2024, bahwa apabila ditinjau dari prinsip hidup berumah tangga yang menekankan keutuhan, kekompakan, dan kebersamaan sebagai pola perilaku suami istri, maka fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ciri rumah tangga yang bahagia dan harmonis ditandai dengan adanya kehidupan keluarga yang serasi, akrab, dan saling menyayangi dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta tidak diwarnai dengan sikap saling berpisah, saling meninggalkan, saling menjauhi, dan saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Halaman 22 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Menimbang, bahwa dalam keluarga yang utuh dan harmonis, hubungan suami istri akan tampak melalui kemesraan, kehangatan, dan keakraban yang dapat diketahui dari pola sikap, tutur kata, dan tingkah laku, serta kehidupan bersama yang seiring dan sejalan dalam membina rumah tangga dengan penuh cinta kasih, sebaliknya, kondisi pisah tempat tinggal justru mencerminkan keadaan yang berlawanan dengan keharmonisan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, yang merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan salah satu pihak, serta mencerminkan betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan menata kembali kehidupan perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian, sehingga menggambarkan bahwa hati Penggugat sudah tidak lagi dapat diikat dengan ikatan mawaddah dan rahmah yang kokoh dalam lembaga perkawinan bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan sulit dirukunkan tersebut merupakan pernyataan sikap yang jelas dan tegas, yang menggambarkan kondisi batin kedua belah pihak yang telah sedemikian rupa retak dan pecah, sebagaimana tercermin dari perbedaan sikap, ucapan, dan perbuatan dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak lagi ditemukan ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian, sehingga harapan untuk mempertahankan cita-cita perkawinan menjadi sangat berat dan sulit untuk diwujudkan, bagaikan menggenggam bara api;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih doktrin hukum Islam mengenai kategori perselisihan dan kemudharatan sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, halaman 527, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة.
والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقييح الخل
بالكرامة، والضرب المبرح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر من غير
سبب يبيحه، ونحوه.



Artinya : "Yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan bagi harga diri. Sedangkan kemudharatan adalah aniaya suami kepada istrinya dengan ucapan ataupun perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri, pukulan yang menyakitkan, dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menolak dan meninggalkan dengan tanpa sebab yang membolehkannya, dan perkara lain yang sejenisnya." (kitab wa Adilatuhu, Karya Dr. Wahbah Zuhaily, juz 7, halaman 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Bidang Kamar Agama, huruf C poin 1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, serta telah berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan, kecuali apabila ditemukan fakta adanya Penggugat atau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tenteram, serta diliputi rahmah dan kasih sayang sebagaimana yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, bahkan sebaliknya justru berpotensi menimbulkan

Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan secara kategoris sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi klasifikasi yang bersifat yuridis sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan apabila fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), yang ditandai antara lain dengan terpenuhinya sekurang-kurangnya 3 (tiga) dari 4 (empat) indikasi yang dirumuskan dalam SEMA tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum Islam yang pada pokoknya membolehkan terjadinya perceraian apabila perkawinan telah diliputi perselisihan dan

Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang berkelanjutan atau telah menimbulkan kemudharatan, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, sebagai berikut:

وأجاز المالكية^(٧) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار». وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها

Artinya: "membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana. Iuga berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan." Berdasarkan hal ini, maka si istri mengadukan persoalan ini kepada qadhi. Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka si qadhi menalak si istri dari si suami. jika si istri tidak mampu membuktikan kemudharatan, maka aduannya ditolak." (kitab wa Adilatuhu, Karya Dr. Wahbah Zuhaili, juz 7, halaman 527).

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga sejalan dengan *Qawā'id Fiqhiyyah*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangannya, sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah bersepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan

Halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



talak satu *ba'in sughrā* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan doktrin fiqh yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh *qādhi* (hakim) karena adanya perselisihan dan pertengkaran adalah termasuk talak *ba'in*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan hukum perkara ini, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Artinya : "Talak yang dijatuhkan oleh qadhi (hakim) karena adanya perselisihan adalah talak *ba'in*, karena kemudharatan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan talak *ba'in*. Karena jika talak yang jatuh ini adalah talak *raj'i*, maka si suami memiliki kemungkinan untuk merujuk istrinya pada masa iddah, dan kembali kepada kemudharatan." (kitab wa Adilatuhu, Karya Dr. Wahbah Zuhaily, juz 7, halaman 529).

A. Tentang Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut supaya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. **Anak I**, Jenis kelamin Laki- Laki, lahir di Batam, pada tanggal 27 Oktober 2008, (saat ini berumur $\pm$ 17 tahun 1 bulan), berada dalam pengasuhan serta tinggal bersama Tergugat di Batam;
- b. **Anak II**, Jenis kelamin Laki- Laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Juni 2013, (saat ini berumur $\pm$ 12 tahun 5 bulan), berada dalam pengasuhan serta tinggal bersama Penggugat;
- c. **Anak III**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 09 Oktober 2021, (saat ini berumur 4 tahun 1 bulan), berada dalam pengasuhan serta tinggal bersama Penggugat;

Halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya terhadap gugatan hak asuh anak (hadhanah) tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2026, Penggugat hadir secara *in person* didampingi oleh kuasa hukumnya dan secara lisan menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama Anak I, seorang anak laki-laki yang lahir di Batam pada tanggal 27 Oktober 2008, dengan alasan bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan serta tinggal bersama Tergugat di Batam. Oleh karena itu, Majelis Hakim bersepakat untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 sebagaimana telah dirumuskan dalam fakta-fakta hukum, diperoleh fakta bahwa dari 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan hak asuhnya, terdapat 1 (satu) orang anak yang telah mumayyiz, yaitu bernama :

- **Anak II**, Jenis kelamin Laki- Laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Juni 2013, (saat ini berumur $\pm$ 12 tahun 5 bulan);
- maka sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b), Majelis Hakim perlu mendengar langsung dari anak tersebut akan ikut dengan ayah atau ikut dengan ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan indikator anak yang telah mencapai tamyiz sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ashfahani, yaitu:

التَّمْيِيزُ هُوَ قُوَّةٌ فِي الدِّمَاغِ بِهَا تَسْتَنْبِطُ الْمَعَانِي

Artinya : "Tamyiz adalah kekuatan daya pikir yang dengannya seseorang mampu untuk menemukan dan menetapkan beberapa makna (perkataan). (Al-Rahib al-Asfahani, *Mu"jam al-Mufradat Alfazd al-Qur"an* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 495".



Menimbang, bahwa selain indikator sebagaimana tersebut di atas, doktrin hukum Islam juga menetapkan indikator yang lebih sederhana bagi seseorang yang telah mencapai usia tamyiz, yaitu ketika seseorang telah mampu makan, minum, dan istinja' secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari orang tuanya (Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din*, hlm. 38);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai anak yang belum mumayyiz, yaitu belum berumur 12 (dua belas) tahun tersebut, juga diterapkan di berbagai negara, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. 'Abd al-Karim Zaydan dalam kitab *al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*, sebagai berikut;

وَقَدْ جَرَتْ الْقَوَانِينُ الْمَعاصرة فِي بَعْضِ الْبِلَادِ عَلَى تَحْدِيدِ سِنِ الْحضانَةِ بِاثْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً لِلصَّبِيِّ وَخُمْسَ عَشْرَةَ لِلْبَيْتِ، وَذَلِكَ لِتَقَرُّبِ الْأَحْكَامِ وَضَبْطِهَا

Artinya : "Dalam sebagian negara, undang-undang kontemporer menetapkan batas usia *ḥaḍānah* anak laki-laki 12 tahun dan anak perempuan 15 tahun, untuk memudahkan penetapan hukum dan penertibannya." (Kitab: *al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim* jilid 9, hlm. 448).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak diketahui apakah Tergugat bersedia atau mampu mengasuh anak yang telah mumayyiz tersebut apabila dalam pilihannya anak tersebut memilih untuk ikut dengan Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mendengar secara langsung pilihan anak tersebut, apakah akan ikut dengan ayah atau ikut dengan ibunya;

Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Januari 2026, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang anak yang telah mumayiz bernama Anak II untuk didengar keterangannya di persidangan; bahwa setelah Majelis Hakim mendengar secara langsung keterangan anak tersebut, diperoleh fakta bahwa anak tersebut menyatakan memilih untuk ikut dan diasuh oleh ibunya apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang telah mumayyiz bernama Anak II, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 19 Juni 2013, yang pada saat ini berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

قال الشافعي رضي الله عنه إذا افترق الزوجان وهما في بلد واحد فالأم أحق بالولد ما لم تنتكح أو يكون صغيراً فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين وكان مميزاً سأل عن أبيه وأمه، فكان مع من يختار فإن اختار أمه كان على أبيه نفقتها ولم يمنع من تربيته

Artinya : "Imam Syafi'i berkata: Apabila kedua orang tua berpisah dan keduanya berada pada satu daerah, maka ibu lebih berhak terhadap anak selama ia belum menikah dan masih kecil. Apabila anak mencapai usia tujuh atau delapan tahun dan ia telah dapat berpikir, maka ia disuruh untuk memilih antara bapak dan ibunya. Lalu ia tinggal bersama siapa yang ia pilih. Jika anak memilih ibunya, maka bapaknya harus memberi nafkah kepadanya dan ia tidak dicegah untuk mendidik anaknya" (Ringkasan Kitab *Al-Umm*, Buku 2, hlm. 433);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) orang anak yang belum mumayiz yaitu bernama ;



- **Anak III**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 09 Oktober 2021, (saat ini berumur 4 tahun1 bulan)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat selaku ibu kandung telah menjalankan kewajiban pemeliharaan anak secara fisik (*physical custody*) terhadap anak yang bernama Inara Keyza Putri sejak anak tersebut dilahirkan, serta tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan alasan hukum untuk mengalihkan pemeliharaan anak secara fisik (*physical custody*) tersebut kepada Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang belum mumayyiz didahulukan kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan kaidah hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur (belum mumayyiz) seyogianya diserahkan pemeliharaannya kepada orang yang terdekat dan paling akrab dengan anak tersebut, yaitu ibunya, oleh karena anak yang bernama **Anak III** masih belum mumayyiz, maka patut dan beralasan hukum apabila pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; oleh karena itu, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, yaitu dengan menetapkan anak-anak yang bernama:

1. **Anak II**, Jenis kelamin Laki- Laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Juni 2013, (saat ini berumur $\pm$ 12 tahun 5 bulan), dan-

2. **Anak III**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 09 Oktober 2021, (saat ini berumur 4 tahun 1 bulan),

berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya.;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Penggugat tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi Tergugat dalam bertemu, berkomunikasi, serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, karena hak tersebut merupakan bagian dari hak keperdataan anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari Penggugat terbukti tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana pertimbangan hukum yang sejalan dengan maksud dan tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana tertuang dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq (*Adillatuhu*), yang pada pokoknya menegaskan bahwa hak pemeliharaan anak tidak boleh menghilangkan hak orang tua lainnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, selama tidak membahayakan kepentingan terbaik bagi anak, sebagai berikut:

«وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ غَيْرِ الْحَاضِنِ لَهُ الْحَقُّ فِي زِيَارَةِ وَلَدِهِ وَالْإِجْتِمَاعُ بِهِ، مَحَافَظَةٌ عَلَى صِلَةِ الرَّحِمِ»



Artinya : “Para ulama sepakat bahwa salah satu dari kedua orang tua yang tidak memegang hak *ḥaḍānah* berhak menjenguk dan bertemu dengan anaknya, demi menjaga hubungan silaturahmi (kekerabatan). (kitab wa Adilatuḥu, Karya Dr. Wahbah Zuhaili, juz 7, hlm. 740, cet. Dār al-Fikr;

Menimbang, bahwa meskipun secara faktual kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, namun untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memuat amar yang bersifat *condemnatoir*, yaitu: ‘Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak (*hadhanah*) kepada Penggugat, masing-masing anak bernama:

1. **Anak II**, Jenis kelamin Laki- Laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Juni 2013, (saat ini berumur $\pm$ 12 tahun 5 bulan), dan-
2. **Anak III**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 09 Oktober 2021, (saat ini berumur 4 tahun1 bulan),

B. Tentang Gugatan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

1. **Anak II**, Jenis kelamin Laki- Laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 Juni 2013, (saat ini berumur $\pm$ 12 tahun 5 bulan), dan-
2. **Anak III**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 09 Oktober 2021, (saat ini berumur 4 tahun1 bulan),

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum angka 4 menuntut Tergugat supaya dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 33 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar dan mempertimbangkan jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kebutuhan pemeliharaan anak terdapat beberapa kategori, antara lain *legal custody*, yaitu kebutuhan pemeliharaan anak menurut hukum yang meliputi biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan hukum lainnya, yang menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibu, namun pada praktiknya kebutuhan tersebut lebih dominan menjadi tanggung jawab ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pengasuhan secara fisik (*physical custody*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah sepatut dan sewajarnya Tergugat selaku ayah kandung dibebani kewajiban untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan anak-anak tersebut (*legal custody*) yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 'biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya', serta Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 'bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun';

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung in casu Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum anak-anak tersebut sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah;

Halaman 34 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Menimbang, bahwa hal tersebut juga selaras dengan maksud Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa ketentuan ini sejalan pula dengan doktrin hukum Islam sebagai berikut

وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْوَلَدِ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ.

Artinya : "Nafkah (anak) wajib ditanggung (ayah) atas anak yang fakir dan tidak memiliki harta, baik masih kecil maupun sudah besar, baik laki-laki maupun perempuan. Dan hal ini tidak ada khilaf di dalamnya". (kitab Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzab juz 20 hlm. 337, cet. Dār al-Fikr).

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ عَلَى أَبِيهِ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، مَا دَامَ عَاجِزًا عَنِ الْكَسْبِ.

Artinya : "Para fuqahā' telah bersepakat bahwa nafkah anak yang fakir dan tidak memiliki harta menjadi kewajiban ayahnya, baik anak itu kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, selama ia tidak mampu bekerja" (*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* jilid 10 halaman 7399).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada ketentuan syariat Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut". (Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233)

Menimbang, bahwa mengenai besaran pembebanan nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut harus disesuaikan antara kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang pada

Halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



pokoknya menyatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat hukum perceraian harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup minimum anak dengan memperhatikan asas kepatutan dan keadilan, serta untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya

Menimbang bahwa namun berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti bahwa **Muhammad Herdiansyah (Tergugat)** bekerja sebagai karyawan kontrak pada Perusahaan Harris Hotel & Suites Nagoya Batam dengan penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp.13.911.558,00 (tiga belas juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) ditambah service charge rata-rata sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah keseluruhan penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp.15.911.558,00 (lima belas juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti juga bahwa Tergugat dan Penggugat telah mensepakati nominal nafkah 2 (dua) orang anak yang mesti bayarkan oleh Tergugat melalui Penggugat setiap bulannya yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta kebutuhan mendesak atau insidentil lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat telah sepakat mengenai nominal nafkah bagi 2 (dua) orang anak sebagaimana tercantum dalam bukti P.6, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagai perwujudan asas *pacta sunt servanda*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat patut dan beralasan hukum untuk menetapkan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama Anak II dan Anak III, yang dibayarkan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya, sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu

Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



rupiah) setiap bulan, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun guna menyesuaikan dengan laju inflasi;

Menimbang, bahwa penetapan nafkah dan kenaikan nafkah tersebut telah sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Bidang Kamar Agama, serta ditambah dengan kewajiban Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan nafkah anak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan syariat Islam sebagaimana Hadis Nabi Saw, dari Aisyah RA. sebagai berikut;

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هُنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، أَمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.

Artinya: "Dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit. Dia tidak memberi harta yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya." Maka Rasulullah bersabda, "Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf" (HR Bukhari no. 5364 dan Muslim no. 1714);

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim mengambil alih doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam Al-Majmū' Syarh al-Muhadzhab sebagai berikut;

تَقْدَرُ النِّفَقَةُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ، فَالْفَقِيرُ يَنْفِقُ نَفَقَةً غَنِيٌّ، وَالْفَقِيرُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (الْيَنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) [الطلاق: 7]

Artinya: "Nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah: orang kaya memberi nafkah dengan ukuran nafkah orang kaya,



dan orang miskin sesuai dengan keadaannya/kemampuannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ālā: *'Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan barangsiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya'* (Al-Quran surat At-Thalaq ayat 7)". (Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzhab, karya Imām al-Nawawī, jilid 20 halaman 335 (cetakan Dār al-Fikr);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kewajiban Tergugat dalam membayar nafkah anak sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memuat amar yang bersifat *condemnatoir*, yaitu: "Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama Anak II dan Anak III, yang dibayarkan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya, sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun guna menyesuaikan dengan laju inflasi, ditambah dengan kewajiban Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) terhadap 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama:
 - a. **Anak II**, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Tempat/ Tgl Lahir : Batam, 19 Juni 2013, dan-
 - b. **Anak III**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir : Batam, 09 Oktober 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat (hadhanah) sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas kepada Penggugat (**Penggugat**);
6. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 di atas, yang dibayarkan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya, sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun guna menyesuaikan dengan laju inflasi, ditambah dengan kewajiban Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1447 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emidayati.**, dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Ansor., SH.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati.,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera,

H. Ansor., SH

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
ATK	:		Rp	100.000,00
Panggilan	:	Rp	140.000,00	
PNBP	:	Rp	30.000,00	
Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Meterai	:		Rp	10.000,00
PIP	:		Rp	35.000,00
Jumlah	:	Rp	355.000,00	

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk